

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2158/2535

นายไพรัตน์ เลาทารยกุล

โจทก์

นางเยาวลักษณ์ พดด้วง

ผู้ร้อง

นายสุรพลหรืออดุลย เอกะหิตานนท์

จำเลย

นายไพรัตน์ เลาทารยกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 66 แผ่นที่ 3) ต่อมา มีรายงานเจ้าหน้าที่เสนอเข้ามาว่าโจทก์หรือผู้แทนโจทก์ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อสั่ง(อันดับ 69 แผ่นที่ 2)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดที่ดิน 1 แปลงและสิทธิการเช่าโทรศัพท์หมายเลข 5141298โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดคืนแก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ปล่อยที่ดินพิพาท คืนแก่ผู้ร้อง ฯลฯ

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 62,65)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาท ระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีเหตุสมควรอนุญาตให้รอการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ใน
ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีเหตุสมควรอนุญาตให้รอการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ใน
ระหว่างฎีกา

(บุญสิน ตูลากัน-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ